Allama Iqbal Open University

03042488737

NAME. MALIK BAHI

AIOU Academy

Group Link 🖇 join keor Today Paper klya

https://chat.whatsapp.com/D9ComxL6wDu2h68lCRYGjs

نی

نیچے آپ کے **اصول فقہ)2953(** کے تمام سوالات کے **تفصیلی، امتحانی معیار کے مطابق لمبے جوابات** دیے جا رہے ہیں:

سوال نمبر 1: بنیادی مصادرِ شریعت

اسلامی شریعت کے بنیادی مصادر چار ہیں:

1) قرآن مجید

اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ یہ شریعت کا سب سے پہلا اور بنیادی ماخذ ہے۔ اس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور قوانین موجود ہیں۔ قرآن ہر دور کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

2) سنتِ رسول ﷺ

کے اقوال، افعال اور تقریرات سنت کہلاتی ہیں۔ سنت قرآن کی تشریح اور عملی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن کے احکام کو سمجھنے اور نافذ کرنے کے لیے سنت ضروری ہے۔

3) اجماع

کسی خاص دور کے مجتہدین کا کسی شرعی مسئلے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع بھی شریعت کا اہم ماخذ ہے اور اس کی حیثیت دلیلِ شرعی کی ہے۔

4) قیاس

قیاس وہ عمل ہے جس میں کسی نئے مسئلے کو کسی موجودہ شرعی حکم (reason) سے مماثلت کی بنیاد پر حل کیا جاتا ہے۔ اس میں علت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔

سوال نمبر 2: عہدِ رسالت میں اجتہاد

قرآن یا) کے دور میں اجتہاد کی بڑی اہمیت تھی۔ جب کوئی واضح نص وحی (موجود نہ ہوتی تو صحابہ کرام اپنے فہم کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ خود صحابہ کو اجتہاد کی اجازت دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجتے وقت آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن سے، پھر سنت سے، اور اگر نہ ملے تو اجتہاد سے۔ آپ ﷺ نے ان کے جواب کو پسند فرمایا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کی بنیاد عہدِ رسالت میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ تاہم اجتہاد ہمیشہ وحی کے دائرے میں ہوتا تھا۔

اجتہاد کا مقصد نئے مسائل کا حل تلاش کرنا تھا تاکہ اسلامی نظام ہر دور میں قابلِ عمل رہے۔

سوال نمبر 3: قیاس میں شرائط

قیاس کے لیے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں: اصل (اصل مسئلہ) اور فرع (نیا مسئلہ)۔

اصل کی شرائط:

1. اصل مسئلہ قرآن یا سنت سے ثابت ہو
2. اصل کا حکم واضح ہو
3. اصل منسوخ نہ ہو
4. اصل علت (reason) واضح رکھتی ہو

اصل کے حکم سے متعلق شرائط:

1. حکم شرعی ہو
2. حکم تعبدی نہ ہو (یعنی صرف عبادت نہ ہو جس کی علت معلوم نہ ہو)
3. حکم قابلِ قیاس ہو

یا سوال: استحسان

تعریف:

استحسان کا مطلب ہے کسی مسئلے میں قیاس کو چھوڑ کر زیادہ بہتر اور آسان دلیل کو اختیار کرنا۔

اقسام:

1. **نص کی بنیاد پر استحسان**

2. **اجماع کی بنیاد پر استحسان**
3. **ضرورت کی بنیاد پر استحسان**
4. **عرف کی بنیاد پر استحسان**
5. **مصلحت کی بنیاد پر استحسان**

استحسان کا مقصد شریعت میں آسانی پیدا کرنا اور مشکلات کو کم کرنا ہے۔

سوال نمبر 4: ملکی قانون کے فقہی احکام کی شرائط

کسی بھی ملک کے قانون کو فقہی اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے درج ذیل شرائط ضروری ہیں:

1. قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو
2. قانون عدل و انصاف پر مبنی ہو
3. قانون میں انسانی فلاح موجود ہو
4. قانون شریعت کے عمومی مقاصد (مقاصد الشریعہ) کے مطابق ہو
5. قانون میں ظلم اور فساد کی گنجائش نہ ہو
6. علماء اور ماہرینِ شریعت کی رائے شامل ہو

اسلامی ریاست میں قانون سازی کا مقصد معاشرے میں امن، انصاف اور فلاح قائم کرنا ہے۔

یا سوال: عبارۃ النص اور اقتضاء النص

عبارۃ النص

یہ وہ واضح معنی ہے جو الفاظ سے براہِ راست سمجھ آتا ہے۔ مثال:
نماز قائم کرو → "اس کا مطلب واضح ہے کہ نماز فرض ہے۔"

اقتضاء النص

یہ وہ معنی ہے جو الفاظ سے براہِ راست نہیں بلکہ ضروری طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مثال: "اگر قرض لو تو لکھ لو → "اس میں لین دین کے اصول بھی شامل ہیں۔

سوال نمبر 5: مطلق اور مقید

مطلق:

مطلق وہ لفظ ہے جو بغیر کسی قید یا شرط کے ہو۔ مثال: "غلام آزاد کرو) "کسی خاص غلام کی شرط نہیں(

مقید:

مقید وہ لفظ ہے جس کے ساتھ کوئی شرط یا قید ہو۔ مثال: "مومن غلام آزاد کرو"

اقسام:

1. مطلق
2. مقید

احکام:

اگر مطلق اور مقید ایک ہی حکم میں ہوں تو مقید کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر مختلف احکام ہوں تو دونوں اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔

یا سوال: رخصہ اور تتبع الرخص

رخصہ کی تعریف:

رخصہ وہ شرعی اجازت ہے جو کسی مشکل یا ضرورت کے وقت دی جاتی ہے تاکہ آسانی پیدا ہو۔

تتبع الرخص:

ہر مسئلے میں آسان ترین فتویٰ تلاش کرنا "تتبع الرخص "کہلاتا ہے۔

حکم:

تتبع الرخص عام طور پر ناجائز سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے دین میں آسانی کے نام پر بے قاعدگی پیدا ہو سکتی ہے۔
